

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, NÃO CONCORRÊNCIA, NÃO ALICIAMENTO E PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES (NDA)

PARTES

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CRISTIANO RAFAEL BALDISSERA, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 979.330.740-49, residente e domiciliado em Caxias do Sul/RS, doravante denominado **REVELADOR**;

e, de outro lado:

SIDNEI ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 027.907.300-95, residente e domiciliado em Caxias do Sul/RS, doravante denominado **RECEPTOR**;

As partes resolvem firmar o presente **Acordo de Confidencialidade, Não Concorrência, Não Aliciamento e Proteção de Informações (“NDA”)**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. OBJETO

O presente acordo tem por objeto a proteção de todas as informações estratégicas, comerciais, tecnológicas, financeiras, operacionais, societárias e intelectuais compartilhadas pelo REVELADOR ao RECEPTOR no contexto de negociações, análises, reuniões, apresentações, tratativas societárias, desenvolvimento de projetos, investimentos ou qualquer relação comercial ou pré-comercial envolvendo negócios de alto impacto e potencial de faturamento em escala nacional ou internacional.

2. DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Consideram-se **Informações Confidenciais**, sem limitação:

- ideias de negócio, modelos operacionais e estratégias comerciais;
- projeções financeiras, valuation, métricas, KPIs e dados sensíveis;
- processos internos, metodologias, sistemas, códigos, tecnologias e know-how;
- listas de clientes, fornecedores, parceiros, investidores e stakeholders;
- documentos, contratos, apresentações, relatórios, análises e materiais técnicos;
- informações compartilhadas verbalmente, fisicamente, digitalmente ou por qualquer meio.

Toda informação compartilhada será presumida como confidencial, independentemente de marcação específica.

2.1. EXCEÇÕES

Não serão consideradas confidenciais as informações que:

- a) já eram públicas antes da divulgação; b) tornarem-se públicas sem violação deste acordo; c) forem comprovadamente recebidas de terceiros sem obrigação de sigilo; d) forem desenvolvidas de forma independente pelo RECEPTOR; e) forem exigidas por lei, ordem judicial ou autoridade competente, devendo o RECEPTOR notificar o REVELADOR previamente, quando possível.

3. OBRIGAÇÕES DO RECEPTOR

O RECEPTOR compromete-se a:

a) não divulgar, reproduzir, copiar, transmitir ou compartilhar Informações Confidenciais; b) não utilizar as informações para benefício próprio ou de terceiros; c) não explorar comercialmente, direta ou indiretamente, qualquer informação recebida; d) restringir o acesso às informações apenas a pessoas previamente autorizadas pelo REVELADOR; e) manter medidas de segurança adequadas para proteção dos dados; f) devolver ou destruir, mediante **certificação formal**, todo material recebido quando solicitado; g) responder solidariamente por qualquer terceiro que venha a ter acesso às informações por sua ação ou omissão.

4. CLÁUSULA DE WORK-FOR-HIRE / PROPRIEDADE INTELECTUAL

Toda criação, ideia, melhoria, modelo, estratégia, tecnologia, documento, material, processo, software, protótipo ou qualquer ativo intelectual desenvolvido pelo RECEPTOR **com base, inspiração ou influência** das Informações Confidenciais será de **propriedade integral e exclusiva do REVELADOR**, independentemente de registro ou formalização.

O RECEPTOR cede, de forma irrevogável e irretratável, todos os direitos patrimoniais decorrentes de tais criações.

5. NÃO CONCORRÊNCIA (3 ANOS)

O RECEPTOR concorda que, pelo prazo de **3 (três) anos** após o término das tratativas, da relação comercial ou da eventual saída societária, **não poderá**:

a) desenvolver atividade concorrente direta ou indireta; b) criar, participar, assessorar ou investir em empresa concorrente; c) utilizar conhecimentos estratégicos obtidos para estruturar negócio similar; d) atuar em mercado, segmento ou tecnologia idêntica ou substancialmente semelhante àquela objeto das Informações Confidenciais.

5.1. ESCOPO TERRITORIAL

A restrição aplica-se ao **Brasil e a qualquer país estrangeiro em que o REVELADOR atue ou manifeste intenção de atuar**, conforme documentos, apresentações ou tratativas.

5.2. JUSTIFICATIVA

As partes reconhecem que o negócio possui **alto potencial econômico**, sendo necessária proteção ampliada para evitar concorrência desleal e apropriação indevida de vantagem competitiva.

6. NÃO ALICIAMENTO (3 ANOS)

Pelo prazo de **3 (três) anos**, o RECEPTOR compromete-se a não:

a) contratar, aliciar ou tentar atrair colaboradores, consultores ou parceiros estratégicos do REVELADOR; b) captar clientes, leads, investidores ou fornecedores do REVELADOR; c) utilizar networking obtido por meio da relação entre as partes.

7. AUDITORIA E VERIFICAÇÃO

O REVELADOR poderá, mediante aviso prévio, realizar auditoria para verificar o cumprimento deste acordo, incluindo:

- análise de dispositivos, e-mails, backups e registros;
- inspeção de documentos e sistemas relacionados às Informações Confidenciais.

8. MEDIDAS DE URGÊNCIA (DANO IRREPARÁVEL)

As partes reconhecem que a violação deste acordo pode causar **dano irreparável**, autorizando o REVELADOR a buscar medidas liminares imediatas, independentemente de caução, além de indenizações cabíveis.

9. PENALIDADE

O descumprimento de qualquer cláusula sujeitará o RECEPTOR ao pagamento de multa não compensatória de:

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração, sem prejuízo de:

- indenização por perdas e danos;
- lucros cessantes;
- danos emergentes;
- indenizações adicionais;
- medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

A multa não limita o valor total da indenização.

10. PRAZO E SOBREVIVÊNCIA

Este acordo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido por **7 (sete) anos**.

As obrigações de:

Confidencialidade, propriedade intelectual, work-for-hire, não concorrência, não aliciamento, indenização

sobrevivem ao término do contrato pelo prazo aqui estabelecido ou por prazo indeterminado, quando aplicável.

11. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Caxias do Sul/RS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

12. ASSINATURAS

Caxias do Sul/RS, 09 de junho de 2026.

CRISTIANO RAFAEL BALDISSERA

REVELADOR

SIDNEI ALVES DE ALMEIDA

RECEPTOR